

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1584/2536

นายนิวัฒน์ สุพิวรรณ์

โจทก์

นางทัศนีย์ พิทักษ์ชน กับพวก

จำเลย

นายสุวีระ ลูกรักษ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้แล้วปรากฏตามสัญญายอมที่แนบมาพร้อมคำร้องและประสงค์จะถอนฟ้อง จำเลยที่ 2 ไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 2 อีกต่อไป โปรดอนุญาตตามความประสงค์

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 98 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์มาสด้าคัน หมายเลขทะเบียน 9ก -4849 กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้การได้ดีหากคืนไม่ได้ให้ชดใช้ ราคาแทนเป็นเงิน 36,250 บาท และชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวคืนโจทก์ หรือชดใช้ราคาแทนค่าของนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 53)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน ให้คู่ความฟังแล้วก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งสำนวน ของคำ

พิพาทและสัญญาประนีประนอม ยอมความมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณา (อันดับ 88,90,96)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้เงิน และให้ชำระค่าเสียหาย แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ฎีกาฝ่ายเดียว คดีสำหรับจำเลยที่ 2 จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์จึงไม่สามารถถอนฟ้อง จำเลยที่ 2 ได้ ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้เงิน และให้ชำระค่าเสียหาย แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ฎีกาฝ่ายเดียว คดีสำหรับจำเลยที่ 2 จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์จึงไม่สามารถถอนฟ้อง จำเลยที่ 2 ได้ ยกคำร้อง

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ